

1) Fuentes del Derecho Administrativo

- Son las normas o actos a través de los cuales el Derecho Administrativo manifiesta su vigencia.
- Art. 1.1 CC: fuentes del ordenamiento = ley, costumbre y principios generales del Derecho.
- Costumbre: rige sólo en defecto de ley aplicable, si no contradice moral u orden público y resulta probada.
- Principios generales: se aplican en defecto de ley o costumbre y además informan el ordenamiento.
- Jurisprudencia: complementa el ordenamiento con la doctrina reiterada del Tribunal Supremo.

4) Jerarquía, competencia, supletoriedad y prevalencia

- Jerarquía normativa (art. 9.3 CE): una norma inferior no puede contradecir a otra superior; dimensión vertical.
- Competencia: determina qué nivel territorial puede producir normas sobre una materia; dimensión horizontal.
- Dentro de una misma Administración rige la jerarquía; entre Estado y CCAA rige principalmente la competencia.
- Supletoriedad: el Derecho estatal actúa como supletorio del autonómico en lo no regulado.
- Prevalencia: en conflictos normativos puede producirse la inaplicación de la norma autonómica válida frente a la estatal válida en los términos constitucionales.

2) Clasificación de las fuentes

Criterio	Clasificación
Aplicación	Directas / indirectas
Forma	Escritas / no escritas
Prioridad	Primarias / subsidiarias
Origen	Materiales / formales
Directas: CE, tratados publicados, leyes, normas con fuerza de ley, reglamentos, costumbre y pgD. Indirectas: jurisprudencia, tratados no publicados y doctrina científica.	

5) Pirámide normativa estatal

Nivel	Norma
1	Constitución Española
2	Tratados internacionales publicados en BOE
3	Leyes + Decreto-ley + Decreto Legislativo
4	Reglamentos: RD > Orden Ministerial
5	Costumbre
6	Principios generales del Derecho
Las normas de un escalón inferior no pueden vulnerar las de un escalón superior.	

3) Escritas, no escritas y subsidiarias

- Escritas: CE, ley, normas con fuerza de ley y reglamentos. Tienen primacía sobre las no escritas.
- No escritas: costumbre y principios generales del Derecho.
- Primarias: CE, ley, normas con fuerza de ley y reglamentos.
- Subsidiarias: costumbre y principios generales, aplicables en defecto de fuentes primarias.
- Material: institución/fuerza social capaz de producir normas. Formal: modo en que se manifiesta el Derecho.

6) Tratados internacionales

- Regulados en los arts. 93-96 CE. El Rey manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente.
- Tres vías: Ley Orgánica cuando se atribuyen competencias constitucionales a una organización internacional; autorización previa de las Cortes para los supuestos del art. 94; en los demás casos, información inmediata a Congreso y Senado.
- Tras su publicación oficial en España, forman parte del ordenamiento interno y se sitúan, según el temario, debajo de la CE y por encima de las leyes.
- Denuncia: mismo procedimiento previsto para su aprobación.

7) La Ley: reglas generales

- Norma escrita emanada del órgano con potestad legislativa: Cortes Generales o Asambleas Legislativas de las CCAA.
- Entra en vigor a los 20 días de su completa publicación en BOE, salvo que disponga otra cosa.
- Sucesión cronológica: la ley posterior deroga a la anterior en lo incompatible.
- Especialidad: la norma especial se aplica con preferencia a la general en su ámbito.
- Reserva de ley: determinadas materias sólo pueden regularse mediante ley.
- Regla general: las leyes no tienen efecto retroactivo si no disponen lo contrario; la CE garantiza la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos.

10) Estatutos y leyes territoriales

- Estatuto de Autonomía: norma institucional básica de una CCAA, aprobada mediante Ley Orgánica.
- Contenido mínimo: denominación, territorio, instituciones y competencias asumidas.
- En la jerarquía estatal tiene rango de ley; en la autonómica ocupa la cúspide.
- Las leyes autonómicas no están por encima ni por debajo de las estatales: se relacionan por competencia, no por jerarquía.

8) Ley orgánica vs ordinaria

Ley orgánica	Ley ordinaria
Art. 81 CE	Forma común de ley
DDFF y libertades públicas; Estatutos; régimen electoral; demás previstas en CE	Materias no reservadas a LO
Mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto	Mayoría simple de presentes, con quórum reglamentario
Todas las leyes tienen el mismo rango jerárquico; difieren en procedimiento y ámbito material.	

11) Leyes básicas, marco, transferencia y armonización

Tipo	Clave
Básica	Estado fija bases; CCAA desarrollan/ejecutan
Marco (150.1 CE)	Estado permite a CCAA legislar dentro de principios/bases/directrices
Transferencia/delegación (150.2)	Ley Orgánica transfiere/delega facultades estatales susceptibles
Armonización (150.3)	Principios para armonizar normas CCAA; interés general + mayoría absoluta de cada Cámara

9) Iniciativa legislativa

- Gobierno: proyecto de ley.
- Congreso y Senado: proposición de ley.
- Asambleas CCAA: pueden pedir al Gobierno un proyecto o remitir proposición a la Mesa del Congreso.
- Iniciativa popular: proposición de ley, con materias excluidas según el temario: Ley Orgánica, tributarias, internacionales, gracia, reforma constitucional y PGE.

12) Reserva de ley: idea de examen

- La CE reserva a ley numerosas materias y destaca el art. 53.1 CE: el ejercicio de derechos y libertades del Capítulo II del Título I sólo puede regularse por ley, respetando su contenido esencial.
- Consecuencia: las materias reservadas a ley quedan fuera de la potestad reglamentaria.

13) Decreto Legislativo

- Norma con rango de ley dictada por el Gobierno por delegación previa de las Cortes.
- Delegación: al Gobierno, expresa, para materia concreta y con plazo; no cabe subdelegación.
- No puede recaer sobre materias reservadas a Ley Orgánica.
- Texto refundido: unifica normas existentes; delegación mediante ley ordinaria.
- Texto articulado: desarrolla unas bases; delegación mediante Ley de Bases.
- La Ley de Bases fija objeto, alcance, principios y criterios; no puede autorizar su propia modificación ni normas retroactivas.

14) Decreto-Ley

- Norma provisional con rango de ley dictada por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad (art. 86 CE).
- No puede afectar al ordenamiento de instituciones básicas del Estado, derechos/deberes/libertades del Título I, régimen de las CCAA ni Derecho electoral general.
- Debe someterse al Congreso en 30 días para convalidación o derogación.
- Dentro de ese plazo puede tramitarse como proyecto de ley por procedimiento de urgencia.

15) Decreto Legislativo vs Decreto-Ley

Decreto Legislativo	Decreto-Ley
Delegación previa de Cortes	Urgencia extraordinaria
Intervención parlamentaria previa	Intervención posterior
Textos refundidos o articulados	Disposición provisional
Gobierno	Gobierno

Ambos emanan del Gobierno y tienen rango/valor de ley.

16) Control de la legislación delegada

- Tribunal Constitucional: recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones con fuerza de ley.
- Jurisdicción contencioso-administrativa: puede conocer de Decretos Legislativos cuando excedan los límites de la delegación.
- Consejo de Estado: dictamen del Pleno sobre proyectos de Decreto Legislativo; preceptivo, no vinculante.
- Las leyes de delegación pueden prever fórmulas adicionales de control.

17) Reglamento: concepto, clases y jerarquía

- Norma jurídica escrita emanada del Gobierno/Administración, inferior y complementaria de la ley.
- Potestad reglamentaria: Gobierno de la Nación, órganos de gobierno de CCAA y órganos de gobierno locales.
- Por sujeto: estatales (RD Presidente/Consejo Ministros; Orden Ministerial), autonómicos (Decretos/Órdenes) y locales (reglamento orgánico/ordenanzas).
- Por efectos: jurídicos o administrativos.
- Por relación con la ley: ejecutivos, independientes y de necesidad.
- Jerarquía estatal: RD del Presidente o Consejo de Ministros > Orden Ministerial.

18) Límites y reglamentos ilegales

- Límites sustanciales: principios generales, prohibición de arbitrariedad, control de discrecionalidad, materia reglamentaria e irretroactividad sancionadora desfavorable.
- Límites formales: competencia, jerarquía normativa y procedimiento de elaboración.
- Los reglamentos no pueden vulnerar CE/leyes, invadir materias reservadas a ley ni tipificar delitos/infracciones, imponer penas/sanciones o crear tributos y cargas públicas en los términos del art. 128 Ley 39/2015.
- Reglamento ilegal: nulidad de pleno derecho (art. 47.2 Ley 39/2015).

19) Otras fuentes + Derecho de la UE

- Costumbre y principios generales: fuentes directas no escritas.
- Jurisprudencia, doctrina científica y tratados no incorporados: fuentes indirectas.
- Derecho UE originario: tratados constitutivos y modificativos. Derivado: reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes.
- Reglamento UE: obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable.
- Directiva: vincula en resultado; requiere transposición.
- Decisión: obligatoria; si designa destinatarios, sólo para ellos. Recomendaciones/dictámenes: no vinculantes.